



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 147043 - SP (2021/0139155-3)

RELATOR : **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE : ADALBERTO WAGNER GUIMARAES DE SOUZA
ADVOGADOS : ROGÉRIO FERNANDO TAFFARELLO - SP242506
MARCELA VENTURINI DIORIO - SP271258
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU : ANA LUCIA AMORIM DE BRITO
CORRÉU : EMANUEL DANTAS DO NASCIMENTO
CORRÉU : JOAQUIM JOSE MARANHÃO DA CAMARA
CORRÉU : JOSEMIR MANGUEIRA ASSIS
CORRÉU : JOSE SILCIO MOREIRA DA SILVA
CORRÉU : HISSANOBU IZU

EMENTA

RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. OPERAÇÃO CUSTO BRASIL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DE BENS. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PELO CORRÉU NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO, PELA CORTE REGIONAL, DE LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO PATRIMONIAL. DEMORA NA FINALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES. TRATAMENTO ISONÔMICO. NECESSIDADE.

1. Hipótese em que medidas cautelares assecuratórias impostas ao acusado persistem desde 3/6/2016, sendo que o oferecimento da denúncia ocorreu somente em 30/4/2019, e seu recebimento, no dia 7/5/2019. Pedido de desbloqueio de bens pendente de apreciação em primeiro grau. Marcha processual sem previsão de início.
2. Frente à quadra processual na origem ainda indefinida e dado o lapso temporal sobejamente transcorrido, soa desarrazoado manter por mais tempo as providências cautelares então estabelecidas.
3. Ante a concessão de segurança, em feito ajuizado pelo corréu na origem, a fim de determinar o levantamento da constrição patrimonial, à vista delonga no trâmite das investigações (mesmo com recebimento da denúncia em data anterior pelo Juízo singular), é de rigor a liberação do patrimônio do recorrente, a fim de assegurar tratamento isonômico entre os acusados.
4. Recurso provido para determinar o levantamento das medidas assecuratórias decretadas em desfavor do recorrente (indisponibilidade de bens e valores). Prejudicada a análise da pretensão formulada na petição às fls. 998/1.001.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, dar provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencidos os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

Brasília, 22 de março de 2022.

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 147043 - SP (2021/0139155-3)

RELATOR : **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE : ADALBERTO WAGNER GUIMARAES DE SOUZA
ADVOGADOS : ROGÉRIO FERNANDO TAFFARELLO - SP242506
MARCELA VENTURINI DIORIO - SP271258
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU : ANA LUCIA AMORIM DE BRITO
CORRÉU : EMANUEL DANTAS DO NASCIMENTO
CORRÉU : JOAQUIM JOSE MARANHÃO DA CAMARA
CORRÉU : JOSEMIR MANGUEIRA ASSIS
CORRÉU : JOSE SILCIO MOREIRA DA SILVA
CORRÉU : HISSANOBU IZU

EMENTA

RECURSO EM *HABEAS CORPUS*. OPERAÇÃO CUSTO BRASIL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DE BENS. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA PELO CORRÉU NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO, PELA CORTE REGIONAL, DE LEVANTAMENTO DO BLOQUEIO PATRIMONIAL. DEMORA NA FINALIZAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES. TRATAMENTO ISONÔMICO. NECESSIDADE.

1. Hipótese em que medidas cautelares assecuratórias impostas ao acusado persistem desde 3/6/2016, sendo que o oferecimento da denúncia ocorreu somente em 30/4/2019, e seu recebimento, no dia 7/5/2019. Pedido de desbloqueio de bens pendente de apreciação em primeiro grau. Marcha processual sem previsão de início.
2. Frente à quadra processual na origem ainda indefinida e dado o lapso temporal sobejamente transcorrido, soa desarrazoado manter por mais tempo as providências cautelares então estabelecidas.
3. Ante a concessão de segurança, em feito ajuizado pelo corréu na origem, a fim de determinar o levantamento da constrição patrimonial, à vista delonga no trâmite das investigações (mesmo com recebimento da denúncia em data anterior pelo Juízo singular), é de rigor a liberação do patrimônio do recorrente, a fim de assegurar tratamento isonômico entre os acusados.
4. Recurso provido para determinar o levantamento das medidas assecuratórias decretadas em desfavor do recorrente (indisponibilidade de bens e valores). Prejudicada a análise da pretensão formulada na petição às fls. 998/1.001.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em *habeas corpus* interposto por Adalberto Wagner Guimarães de Souza contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região no Agravo Regimental no HC n. 5000131-30.2021.4.03.0000, resumido nos termos desta ementa (fl. 868):

AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS PATRIMONIAIS EM RAZÃO DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- Considerando a ausência de comprovação de decisão de indeferimento do pedido de revogação das medidas assecuratórias patrimoniais em razão do alegado excesso de prazo para a formação da culpa, foram solicitadas informações ao MM. Juízo .

- De acordo com a documentação apresentada e com as informações prestadas pela autoridade impetrada, não tramita perante a 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo qualquer pedido de desbloqueio de bens protocolizado pela defesa do paciente, que pudesse estar pendente de julgamento, de modo que o exame do requerimento nesta via importa supressão de instância. A propósito, o próprio agravante reconhece tal fato, conforme se extrai do seguinte trecho: “Não havendo, de fato, pedidos de desbloqueio pendentes de apreciação por aquele Juízo”.

- Não há como, em sede de ser analisado pedido sobre o qual não houve *Habeas Corpus*, pronunciamento do Juízo impetrado.

- Agravo Regimental não provido.

Opostos embargos de declaração contra o acórdão, o Desembargador relator julgou-os prejudicados, uma vez que o embargante alegou omissão em face da ausência do voto divergente e vencido da lavra do Desembargador Federal José Lunardelli, cuja juntada sobreveio aos autos logo depois de manejado o referido recurso (fls. 896/898).

Aqui, a defesa alega, em resumo: a) a existência de excesso de prazo na tramitação do Processo n. 0011881-11.2015.4.03.6181, em curso na 6ª Vara Federal de São Paulo, pois, *estando o feito absolutamente pronto para seguimento há mais de 1 ano, não há sequer previsão para início da instrução penal, pois ainda pende, pelo Juízo de piso, a ratificação ou não do recebimento da denúncia, que, vale dizer, foi oferecida há 2 anos* (fl. 907); e b) que o ponto central da impetração originária e do presente recurso não é a manutenção do bloqueio de bens do recorrente em si (que perdura há quase 5 anos), mas o excesso de prazo para a formação da culpa que possa legitimar tal medida cautelar.

Requer a concessão de medida liminar para que sejam revogadas, no todo ou em parte, as medidas assecuratórias decretadas em desfavor do recorrente (indisponibilidade de bens).

Deferi medida liminar, em menor extensão que a pretendida, a fim de determinar ao Tribunal *a quo* que apreciasse, com a maior brevidade possível, o mérito do HC n. 5000131-30.2021.4.03.0000, decidindo como entendesse de direito (fls. 941/943).

Informações prestadas pela Corte regional (fls. 951/956 e e 988/996).

Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 960/966).

Por ocasião do novo julgamento, a Décima Primeira Turma do Tribunal de origem, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 984/985):

PENAL. PROCESSUAL PENAL. *HABEAS CORPUS*. OPERAÇÃO CUSTO BRASIL. COMPLEXIDADE DO CASO. PANDEMIA DA COVID-19 E PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE BENS NÃO FOI REALIZADO NOS AUTOS PRINCIPAIS. ORDEM DE *HABEAS CORPUS* DENEGADA.

- Extraí-se dos autos que a Ação Penal nº 0011881-11.2015.4.03.6181, em curso perante a 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo (derivada da operação "Custo Brasil", originária de um desmembramento para São Paulo/SP, da também intitulada operação "Lava-Jato", em trâmite, em sua maior parte, perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR), tramitou por mais de três anos na Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros (DELECOR – IPL 414/2015) na Superintendência de Polícia Federal de São Paulo/SP, na qual o paciente figurou como investigado.

- Em 03.06.2016, a autoridade coatora atendendo a representação da autoridade policial e do Ministério Público Federal, determinou o bloqueio e sequestro dos bens do ora paciente (bloqueio de R\$ 2.805,70 por meio do Sistema Bacenjud e apreensão de um imóvel residencial e veículos), nos autos nº 0005853-90.2016.403.6181. Colhe-se ainda que do relatório apresentado pela autoridade policial foram oferecidas três denúncias que deram origem às ações penais nºs 0009460-14.2016.4.03.6181, 0009461-96.2016.4.03.6181 e 0009462-81.2016.4.03.6181, sendo que o paciente não foi denunciado em nenhuma delas.

- O paciente fora denunciado em 30.04.2019 nos autos subjacentes (0011881-11.2015.4.03.6181) como incurso no art. 2º, §4º, II, da Lei n.º 12.850/2013, art. 332 do Código Penal e art. 1º, *caput*, c/c §4º, da Lei n.º 9.613/1998 ao lado de outros investigados. A denúncia foi recebida pelo juízo *a quo* em 08.05.2019.

- O C. STJ concedeu a ordem no *Habeas Corpus* nº 480.079/SP para determinar o trancamento da apuração criminal em relação ao acusado Dércio Guedes de Souza. Os réus foram citados e apresentaram as defesas preliminares entre junho e agosto de 2019, a do paciente fora apresentada em 19.06.2019. Em 26.11.2019 o Ministério Público Federal foi instado a se manifestar acerca do pedido de extensão do trancamento determinado pelo C. STJ em relação aos demais coinvestigados: Josemir Mangueira Assis, Ana Lúcia Amorim de Brito e Hissanobu Izu, tendo opinado pelo indeferimento do pedido.

- Em decisão proferida em 09.01.2020 foi acolhido o pedido de arquivamento formulado pela Procuradoria da República em face de Carlos Eduardo Gabas e Valter Correia da Silva. Na sequência, em 17.01.2020 foi determinado pelo juízo que os pedidos de restituição relativos a quo a bens apreendidos dos investigados e denunciados nos autos deveriam ser autuados em apartado, por dependência ao processo principal.

- Em 03.02.2020, a defesa do paciente apresentou complementação de resposta à acusação. Outrossim, em 11.02.2020 a autoridade impetrada intimou os acusados para que aditassem suas defesas (em face do arquivamento ocorrido em relação a um dos corréus).

- De acordo com as informações prestadas pela autoridade impetrada, a “defesa do Paciente protocolizou petição em 03.03.2020, reiterando os argumentos de sua resposta à acusação de fls. 4836/4858 e do aditamento de fls. 6096/6100, requerendo a rejeição da denúncia por falta de justa causa para a ação penal, ou, subsidiariamente, a absolvição sumária, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal (Id 35299676, Pág. 124). Em 10.03.2020 foi juntada petição de aditamento de resposta à acusação da defesa de Ana Lúcia Amorim de Brito e de Josemir Mangueira Assina (Id 35299676, Pág. 129/131). Posteriormente, em decisão proferida em 18.06.2020, foi determinada a baixa na conclusão para remessa dos autos para digitalização, com a consequente suspensão dos prazos processuais, nos termos da Resolução Pres Nº 354, de 29 de maio de 2020, que determinou a virtualização dos processos judiciais que tramitam em suporte físico nas Subseções Judiciárias do Estado de São Paulo (Id 35299676, Pág. 132). No período entre 24 e 30.11.2020 foram juntados aos autos eletrônicos nº 0011881-11.2015.4.03.6181 arquivos decorrentes de mídias eletrônicas que acompanhavam os autos físicos antes do procedimento de digitalização (Ids 42307586 a 42641408). Dessa forma, superadas dificuldades impostas pela crise sanitária iniciada no primeiro semestre de 2020 e finalizado o procedimento de digitalização dos autos, o andamento da ação penal será retomado, com a intimação das partes para manifestação sobre a integralidade dos autos digitalizados, disponíveis por meio do Sistema PJe”.

- Infere-se do panorama delineado a ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação de culpa. Os prazos procedimentais previstos na lei não são peremptórios e sua dilação, dentro dos limites razoáveis, justifica-se diante das circunstâncias do caso concreto. Com efeito, tais prazos servem apenas como parâmetro geral, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado. Precedentes jurisprudenciais do C. STJ e desta E. Corte Regional.

- Nessa perspectiva, bem salientou o Ministério Público Federal em seu parecer (ID151376631): “É mister salientar também a evidente complexidade da Operação, que trata de organização criminosa estruturada envolvendo diversos indivíduos no concurso de funcionários públicos e pessoas ligadas à empresa CONSIST, que trataria do desenvolvimento e gerenciamento de software de controle de créditos consignados, com pagamento de propina a agentes públicos e partido político, envolvendo um Acordo de Cooperação Técnica entre a Associação Brasileira de Bancos, o Sindicato Nacional das Entidades Abertas de Previdência Privada e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ora, consiste em um sistema elaborado e esquematizado de repasse de valores arrecadados, utilizando estratégias complexas para lavagem de dinheiro, como a elaboração de contratos simulados e emissão de notas fiscais. Mesmo com um número elevado de investigados e com a complexidade da Operação, o trâmite ocorreu dentro da regularidade, inexistindo de mora desarrazoada ocasionada injustificadamente pela autoridade policial, pelo Poder Judiciário ou pelo Parquet Federal. Ademais disso, como justificado pela MM. 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP em suas informações, há que se considerar também a situação excepcional causada pela pandemia do COVID-19 e o procedimento trabalhoso de digitalização dos autos físicos (...)”.

- De acordo com a documentação apresentada e com as informações prestadas pela autoridade impetrada, não tramita perante a 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo qualquer pedido de desbloqueio de bens protocolizado pela defesa do paciente, que pudesse estar pendente de julgamento, de modo que o exame do requerimento nesta via importa supressão de instância.

- Ordem de *Habeas Corpus* denegada.

Às fls. 998/1.001, a defesa do recorrente aduz que o Tribunal de origem julgou o mérito do *writ* ali ajuizado, denegando a ordem, *sob o entendimento, resumidamente, de que não estava pendente de julgamento qualquer pedido de desbloqueio perante o MM. Juízo de primeiro grau, de modo que o exame do requerimento pela E. Corte importaria supressão de instância*. Também alega que, *passados cerca de dez meses, o processo originário continua absolutamente inerte, as respostas à acusação de todos os réus permanecem pendentes de apreciação e os bens do Recorrente seguem constrictos, sem qualquer previsão para a formação da culpa, haja vista que a fase instrutória nem sequer foi iniciada* (fl. 999).

Nesse passo, reitera o pedido liminar formulado na petição inicial, a fim de que seja determinada a revogação das medidas assecuratórias (constrição patrimonial), porquanto se somam *2 anos sem que o MM. Juízo de primeiro grau tenha dado andamento ao processo, e 5 anos e 8 meses sem que, injustamente, o Recorrente tenha podido dispor de seus bens* (fl. 999).

Solicitei informações pormenorizadas ao Juízo da Juízo da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, as quais foram prestadas às fls. 1.057/1.062, noticiando, inclusive, que, *em 24/11/2021, o paciente requereu novamente o levantamento do sequestro de imóvel e restituição de veículos apreendidos. O Ministério Público Federal se manifestou em 18/02/2022, e em 22/02/2022 os autos vieram à conclusão para análise* (fl. 1.061).

É o relatório.

VOTO

Como visto, cinge-se a controvérsia deste recurso em saber se há excesso de prazo na formação da culpa e, por consequência, na manutenção das medidas cautelares assecuratórias, decretadas em desfavor do ora recorrente no bojo da Operação Custo Brasil - bloqueio de R\$ 2.805,70 por meio do Sistema Bacenjud e apreensão de um imóvel residencial e veículos -, através da decisão proferida em 3.6.2016, nos Autos n. 0005853-90.2016.403.6181.

Acerca do tema, prevalece nesta Casa o entendimento de que a garantia da razoável duração do processo vigora tanto para o procedimento judicial como para o

apuratório pré-processual, devendo basear-se não só no critério aritmético de tempo, mas também nas nuances da persecução.

No caso, ponderou a Corte Regional que não há demora desarrazoada ocasionada injustificadamente pela autoridade policial, pelo Poder Judiciário ou pelo *Parquet* federal, sobretudo diante do número elevado de investigados e da *evidente complexidade da Operação, que trata de organização criminosa estruturada envolvendo diversos indivíduos no concurso de funcionários públicos e pessoas ligadas à empresa CONSIST, que trataria do desenvolvimento e gerenciamento de software de controle de créditos consignados, com pagamento de propina a agentes públicos e partido político, envolvendo um Acordo de Cooperação Técnica entre a Associação Brasileira de Bancos, o Sindicato Nacional das Entidades Abertas de Previdência Privada e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Ora, consiste em um sistema elaborado e esquematizado de repasse de valores arrecadados, utilizando estratégias complexas para lavagem de dinheiro, como a elaboração de contratos simulados e emissão de notas fiscais* (fl. 977).

Ocorre que, mesmo diante desse quadro, não se pode fechar os olhos para a circunstância de que as **medidas cautelares assecuratórias impostas ao acusado persistem desde junho de 2016**, tampouco para o fato de que, até fevereiro de 2022, não havia data designada para início da instrução da ação penal, cuja **denúncia somente foi oferecida em 30/4/2019 e recebida no dia 7/5/2019**.

Cumprasse assinalar que, conforme informações do Juízo de primeiro grau, nem mesmo as respostas à acusação foram apreciadas. Outrossim, pende de análise pedido de levantamento de bens formulado pela defesa do acusado em 24/11/2021 (fls. 1.057/1.062).

Também noticiaram as instâncias originárias a necessidade de digitalização dos autos. A decisão determinando essa providência ocorreu em 18/6/2020, somente sendo concluída no mês de dezembro de 2021 (fl. 1.060). Apesar da extensão da ação penal, o lapso de cerca de 1 ano e 6 meses para finalização do procedimento ocasionou certa lentidão na marcha processual.

Com efeito, frente à quadra processual na origem ainda indefinida e dado o lapso temporal sobejamente transcorrido, soa desarrazoado manter por mais tempo as

providências cautelares então estabelecidas, sobretudo porque a Corte regional, em **18/6/2019**, no julgamento do Mandado de Segurança Criminal n. 0014199-46.2016.4.03.0000 (também vinculado à Medida Cautelar n. 0005853-90.2016.403.6181), por maioria, determinou o levantamento do bloqueio de bens do coacusado Emanuel Dantas do Nascimento, dado o excesso de prazo nas investigações.

Ora, mesmo após o oferecimento e recebimento da denúncia em primeiro grau, o Tribunal *a quo*, relativamente ao coacusado, concluiu que, *embora os tribunais superiores admitam a prorrogação das medidas constritivas além do prazo do art. 131, I, do Código de Processo Penal, no caso, porém, mesmo em se tratando de investigação complexa, já se passaram vários anos de investigação, suplantando em muito o prazo de sessenta dias* (fl. 340 - AREsp n. 1.685.204/SP).

Assim, concedida a segurança na origem para determinar o levantamento da constrição patrimonial em relação ao codenunciado, ante a delonga no trâmite das investigações, é de rigor a liberação do patrimônio do recorrente, a fim de assegurar tratamento isonômico entre os acusados.

Diante do exposto, **dou provimento** ao recurso para determinar o levantamento do bloqueio de bens e valores do recorrente. Prejudicada a análise da pretensão formulada na petição às fls. 998/1.001.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 147.043 - SP (2021/0139155-3)

VOTO VENCIDO

O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

Sra. Presidente, diante da oportuna ponderação feita pelo Ministro Olindo Menezes quanto ao cabimento da presente via mandamental, observo que, de fato, o caso, diversamente do que ocorre com as cautelares alternativas à prisão, retrata situação que não pode ser convertida em restrição à liberdade, uma vez que a discussão aqui travada **envolve exclusivamente questão relativa à manutenção de medida cautelar assecuratória, de natureza real**. Nessas hipóteses, **deve-se prestigiar a via processual adequada e regularmente prevista**, notadamente porque o habeas corpus tem finalidade de proteção exclusiva da liberdade sob ameaça ou efetivamente coarctada.

Vale dizer, independentemente do mérito da discussão trazida pela defesa - o qual efetivamente retrata a permanência de restrição patrimonial por tempo não razoável -, observa-se que **o instrumento processual utilizado, com todas as vênias, não é o adequado e pertinente**. Em casos tais, **há que se postular o levantamento da restrição em primeiro grau, cuja decisão é impugnável via apelação (art. 593, II, do CPP)**.

Até mesmo o uso de mandado de segurança é inadmissível na hipótese, à míngua da demonstração evidente de teratologia ou abusividade. Nesse sentido é a pacífica orientação desta Corte: "O mandado de segurança como sucedâneo recursal é admitido apenas excepcionalmente, na hipótese restrita em que há ato coator ilegal, abusivo ou teratológico" (**AgRg no RMS n. 65.414/RS**, Rel. Ministro **Ribeiro Dantas**, DJe 26/3/2021) .

E ainda: "o mandado de segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional, sendo incabível o manejo do remédio constitucional nos casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante. Inteligência da Súmula 267/STJ" (**AgRg nos EDcl no RMS n. 63.561/RS**, Rel. Ministro **Nefi Cordeiro**, DJe 23/9/2020).

Ou seja, se o próprio uso do mandado de segurança somente é possível em situações excepcionais, em razão da existência de procedimento e recurso próprio, com muito mais razão não é possível a utilização de habeas



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

corpus - que se destina à proteção da liberdade humana - para impugnar, de modo exclusivo, a legalidade ou não da manutenção de medidas assecuratórias que não tem relação alguma com a liberdade de locomoção. **Repita-se, a liberdade não é ameaçada, no caso, nem sequer indiretamente.**

Nesse sentido **é a jurisprudência desta Corte, da qual destaco aresto proferido pelo próprio relator deste habeas corpus**, nestes termos: "Quanto ao pedido de restituição de bens apreendidos, o exame da questão refoge do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial (AgRg no HC n. 405.543/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2017)" (**RHC n. 118.502/MT**, Rel. Ministro **Sebastião Reis Júnior**, 6ª T., DJe 4/6/2020).

E ainda: "Não cabe a concessão de habeas corpus para restituição de bens apreendidos porque o *writ* visa proteger o direito de liberdade de locomoção. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 1082970/GO, Rel. Ministro **Joel Ilan Paciornik**, 5ª T., DJe 8/10/2018); . "Quanto ao pedido de restituição de bens apreendidos, o exame da questão refoge do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial" (AgRg no HC n. 405.543/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2017; RHC 118.502/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020)" (**AgRg no HC n. 645,133/SP**, Rel. Ministro **Ribeiro Dantas**, DJe 8/3/2021).

Não descuro, de um lado, que a demora na tramitação do feito e na constrição dos bens denota a plausibilidade jurídica ventilada no mérito da presente via mandamental; de outro lado, também não posso perder de vista que o habeas corpus não é o meio adequado para essa discussão. Não se trata de simples formalismo exacerbado, mas de dar primazia as regras próprias previstas, sob pena de subversão e desvalorização do sistema processual, sobretudo quando nem sequer houve o adequado pedido de levantamento formulado em primeiro grau.

Além disso, também importa destacar dois outros aspectos. O primeiro, é que este Superior Tribunal tem sido enfático em criticar e repelir o uso excessivo do habeas corpus em situações que não permitam a sua utilização; sob esse mesmo prisma, é necessário manter a coerência em não aceitar o exame de caso que nem sequer indiretamente repercute na liberdade



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

dos recorrentes. Sem dúvida, ao se permitir suplantar essa preliminar de cabimento do *writ*, sem que haja nem sequer ameaça indireta a liberdade de locomoção, não haverá mais sentido algum fazermos restrições a qualquer habeas corpus que venha aqui a ser impetrado, em nenhuma hipótese.

Sra. Presidente, durante anos, a Sexta Turma tem insistido em ultrapassar óbices muitas vezes criados por uma jurisprudência restritiva ao habeas corpus. Nós enfrentamos o mérito dos habeas corpus, mesmo quando substitutivo de recurso ou ação própria. Há anos que simplesmente denegamos ou concedemos o habeas corpus, de modo a deixar de lado o desfecho então utilizado - segundo penso, que não encontra qualquer apoio na lógica jurídica -, que é não conhecer de um habeas corpus para depois examinar o seu mérito. No caso, portanto, não é questão de formalismo, mas de valorizarmos a própria instituição do habeas corpus.

O segundo aspecto, é a necessidade de observarem-se os precedentes e respeitar-se nossa jurisprudência. Temos alertado reiteradamente sobre a importante missão de uniformização na aplicação da lei federal pelo STJ e a exigência de submissão das instâncias ordinárias ao entendimento aqui consolidado, sobretudo nos casos dos precedentes qualificados. Soa incongruente e contraditório que o STJ não observe seus próprios precedentes, para satisfazer uma situação de conveniência, a fim de que a parte não tenha que refazer todo o caminho.

Assim, em conclusão, não vejo como o STJ possa consertar, com todas as vênias à defesa, o que foi feito por um meio que a lei não indica como o adequado. O caminho previsto em lei é um pedido de restituição ao juiz e, desse indeferimento, de acordo com o art. 593, II, do Código de Processo Penal, a apelação. E, se a situação for teratológica, o mandado de segurança e, nesta Corte, o recurso em mandado de segurança contra decisão denegatória na origem.

À vista do exposto, com todas as vênias, **não conheço do recurso em habeas corpus.**



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CERTIDÃO DE JULGAMENTO SEXTA TURMA

Número Registro: 2021/0139155-3

PROCESSO ELETRÔNICO

RHC 147.043 / SP

MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 0011881-11.2015.4.03.6181 00118811120154036181 118811120154036181
50001313020214030000

EM MESA

JULGADO: 22/03/2022

Relator

Exmo. Sr. Ministro **SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**

Presidente da Sessão

Exma. Sra. Ministra LAURITA VAZ

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : ADALBERTO WAGNER GUIMARAES DE SOUZA
ADVOGADOS : ROGÉRIO FERNANDO TAFFARELLO - SP242506
MARCELA VENTURINI DIORIO - SP271258
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU : ANA LUCIA AMORIM DE BRITO
CORRÉU : EMANUEL DANTAS DO NASCIMENTO
CORRÉU : JOAQUIM JOSE MARANHÃO DA CAMARA
CORRÉU : JOSEMIR MANGUEIRA ASSIS
CORRÉU : JOSE SILCIO MOREIRA DA SILVA
CORRÉU : HISSANOBU IZU

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a). ROGÉRIO FERNANDO TAFFARELLO, pela parte RECORRENTE: ADALBERTO
WAGNER GUIMARAES DE SOUZA
DRA. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE - SUBPROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Sexta Turma, por maioria, deu provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro e Laurita Vaz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Vencidos os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz e Olindo Menezes (Desembargador



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Convocado do TRF 1ª Região).